

Impuesto de salida por vía aérea

Ley 8316: quién paga, exenciones, forma y medios de pago, comprobante dentro del boleto, administración, reintegro, liquidación del recaudador, infracciones y sanciones, con casos resueltos.

Monto

US\$27 de ley · ≈US\$29 en el boleto

Exentos

Art. 7 de la Ley 8316

Casos

Familias, grupos, reintegros y recaudador

Resultado de aprendizaje 2

Analizar la forma de pago, administración del impuesto, formulario de devolución o reintegro, infracciones y sanciones y la declaración tributaria del **impuesto de salida por vía aérea**, según el Ministerio de Hacienda.

Indicadores de logro

- **Identifica** las principales características del impuesto de salida.
- **Confecciona** la declaración tributaria del impuesto de salida por vía aérea.



Caso guía

Viajes Horizonte S.A., agencia de viajes de Heredia, vende paquetes a Miami, Panamá y Madrid y atiende consultas de sus clientes sobre el impuesto de salida.

Tipo de cambio de los ejemplos

₡460 por US\$1, valor **ilustrativo**. Hacienda usa el tipo de cambio de referencia del **BCCR** del día del pago.

Aspecto	Detalle
Ley	8316 , Ley Reguladora de los Derechos de Salida del Territorio Nacional (2002), reformada por la Ley 9156 (2013)
Tipo	Impuesto único y definitivo por cada salida
Hecho generador	Salir del país por un aeropuerto internacional
Monto de ley	US\$27 por persona, pagadero en colones al tipo de cambio de referencia
Cobro en la práctica	≈ US\$29 , incluido en el boleto aéreo desde el 3-dic-2014
Aeropuertos	Juan Santamaría, Daniel Oduber (Liberia), Limón y Tobías Bolaños

¿Quiénes deben pagar?

Toda persona que sale por vía aérea: costarricenses, residentes y turistas, **incluidos los menores de edad**. La ley **no** exime por edad ni por residencia.

Atención: US\$27 vs. US\$29

La diferencia de US\$2 entre la ley y el cobro en boletos **no tiene un desglose oficial verificado**: confirme el monto vigente al comprar.

Antes de 2014 se pagaba en ventanillas del aeropuerto antes del chequeo; hoy la aerolínea lo **cobra con el boleto**.

Exentos sin trámite previo

- Agentes **diplomáticos y consulares** acreditados en el país.
- Extranjeros exentos por **tratados** o reciprocidad.
- Costarricenses con **pasaporte diplomático o de servicio**.
- Extranjeros con visa de indigentes.
- Personas **rechazadas, deportadas o expulsadas**.
- Sentenciados trasladados (Ley 7569).
- **Tripulantes** (con reciprocidad).
- Pasajeros **en tránsito de 12 horas o menos**.

Exentos con recomendación previa

Delegaciones oficiales **deportivas, artísticas, culturales o científicas** sin fin de lucro, con recomendación del **ICODER**, el Comité Olímpico, el Ministerio de Cultura o el MICITT.

NO están exentos

Niños y bebés · residentes · estudiantes · adultos mayores · viajes de trabajo o por salud.

Si la persona exenta lo pagó en su boleto

Puede solicitar el **reintegro** presentando el documento que prueba la exención.

Cómo se paga hoy

- 1 El viajero compra el boleto (aerolínea, agencia o en línea).
- 2 La **aerolínea cobra** el impuesto dentro del precio, junto con tasas aeroportuarias.
- 3 El monto aparece en el **desglose de impuestos** del boleto: ese desglose y el pasabordo son el **comprobante**.
- 4 La aerolínea **traslada** lo recaudado a la entidad recaudadora y a Hacienda.

Medios de pago: los que acepte el vendedor del boleto (tarjeta, transferencia, efectivo en agencia). El impuesto se calcula en **dólares** y se convierte al tipo de cambio del día.

Administración

Ministerio de Hacienda

Titular del impuesto;
fiscaliza la recaudación.

Aerolíneas

Cobran al pasajero y
liquidan lo recaudado.

Entidad recaudadora

Banco autorizado que
recibe y concilia los
fondos.

Migración

Controla la salida y la
condición de exento.

Comparación con la vía terrestre

Terrestre: **US\$8**, lo paga **cada persona** en el BCR.
Aérea: **US\$27 de ley**, lo cobra la **aerolínea** en el boleto.

Caso A · Familia Mora a Miami

Dos adultos, un niño de 9 años y una bebé de 1 año. ¿Cuánto impuesto de salida incluyen sus boletos?

Pagan las 4 personas (no hay exención por edad)

$\text{Impuesto} = 4 \times \text{US\$}29 = \text{US\$}116$

$\text{En colones} = 116 \times 460 = \text{¢}53\ 360$

$\text{Por persona} = 29 \times 460 = \text{¢}13\ 340$

Con el monto de ley (US\$27): $27 \times 460 = \text{¢}12\ 420$ por persona; la diferencia es **¢920**.

Caso B · Grupo turístico a Madrid

Viajes Horizonte arma un grupo de **25 personas**: 1 cónsul acreditado y 2 pasajeros que solo hacen escala de 5 horas en el país; los demás son turistas.

Pasajeros	Cantidad	US\$
Cónsul (exento)	1	0
Tránsito ≤ 12 h (exentos)	2	0
Turistas que pagan	22	$22 \times 29 = 638$
Total	25	638

$\text{En colones} = 638 \times 460 = \text{¢}293\ 480$

Situación

El equipo juvenil de voleibol del colegio viaja a un torneo en Guatemala: **12 atletas y 2 entrenadores** como delegación oficial, y **2 padres** que los acompañan por su cuenta.

Análisis

- 1 La delegación (14 personas) **puede quedar exenta** si obtiene a tiempo la **recomendación del ICODER**.
- 2 Los 2 padres **no son parte** de la delegación: **pagan**.
- 3 Si la recomendación no se tramita, las 16 personas pagan.

Resultados

Escenario	Personas que pagan	Monto ¢
Con recomendación ICODER	2	26 680
Sin recomendación	16	213 440
Ahorro por tramitar a tiempo	14	186 760

$2 \times 29 \times 460 = \text{¢}26\,680$
 $16 \times 29 \times 460 = \text{¢}213\,440$
 $\text{Ahorro} = 213\,440 - 26\,680 = \text{¢}186\,760$

Lección: la exención **no es automática** para delegaciones; requiere el trámite previo.

¿Cuándo procede? (art. 5)

Cuando se **pagó** el impuesto y la salida **no se produjo**, o cuando lo pagó una persona **exenta**.

Pasos

- 1 Si el boleto se cancela, se pide a la **aerolínea o agencia** la devolución de impuestos no usados.
- 2 Si no fue posible, se llena el **formulario de solicitud de devolución** ante la entidad recaudadora o Hacienda.
- 3 Se adjuntan: identificación, boleto o recibo, y prueba de **no salida** o de **exención**.
- 4 Hacienda resuelve y deposita en la cuenta indicada.

Plazo general para reclamar pagos indebidos: **4 años** (art. 43 CNPT). El procedimiento operativo actual con cada aerolínea: **verificar vigente**.

Ejercicio 3 · Formulario de prueba (llenado)

Campo	Dato
Solicitante	Luis Mora Vargas, cédula 4-0198-0765
Motivo	Viaje cancelado por enfermedad; no hubo salida
Personas	4 (familia Mora)
Monto pagado	4 × US\$29 = US\$116
Equivalente en colones	₡53 360
Adjuntos	Cédulas, boletos, certificación de no salida de Migración
Cuenta para el depósito	IBAN a nombre del solicitante

Formato **didáctico** para practicar; use el formulario oficial vigente al tramitar.

¿Quién declara?

El pasajero no presenta declaración: la **aerolínea** cobra el impuesto como **agente de percepción** y lo **liquida y entrega** periódicamente a la entidad recaudadora con un detalle de pasajeros.

Caso · Aerolínea Pacífico Azul, setiembre

Embarcó **18 400** pasajeros en vuelos internacionales desde Costa Rica: 350 en tránsito de 12 horas o menos y 50 diplomáticos acreditados.

Ejercicio **ilustrativo** con el monto de ley (US\$27); el formato oficial de liquidación lo define Hacienda.

Liquidación de prueba

Línea	Concepto	Dato
1	Pasajeros embarcados	18 400
2	(-) Tránsito $\leq$ 12 h	350
3	(-) Diplomáticos	50
4	Pasajeros gravados (1 - 2 - 3)	18 000
5	Impuesto US\$ (4 × 27)	486 000
6	Tipo de cambio	460
7	Impuesto a trasladar ¢	223 560 000

Conducta	Consecuencia
Pasajero sin el impuesto pagado	No se autoriza la salida hasta pagar
Declararse exento sin serlo	Pago del impuesto y posible infracción por documento falso
Aerolínea que traslada tarde	Intereses (art. 57 CNPT: 8,41 % anual desde 1-jul-2026) + morosidad 1 % por mes o fracción, máximo 20 %
Liquidación inexacta (menos pasajeros)	Art. 81 CNPT: multa de 50 % de la diferencia
Cobrar y no entregar	Puede configurar delito de apropiación de tributos

Ejercicio 5 · Traslado con 30 días de atraso

Pacífico Azul entrega los ¢223 560 000 de setiembre **30 días tarde**.

Morosidad = $223\,560\,000 \times 1\% = \text{¢}2\,235\,600$
Intereses = $223\,560\,000 \times 8,41\% \times 30 \div 365 = \text{¢}1\,545\,320$
Recargos = **¢3 780 920**
Total a pagar = **¢227 340 920**

Si la aerolínea autoliquida la multa y la paga antes de que Hacienda actúe, puede reducirla hasta **80 %** (art. 88).

Pregunta	Respuesta
Pareja con su hijo de 3 años viaja a Cancún: impuesto total (US\$29)	$3 \times 29 = \text{US}\$87 \rightarrow \text{C}\$40\,020$
¿Un residente extranjero está exento?	No
Pasajero que llega de Lima y sigue a Nueva York 6 horas después	Exento: tránsito ≤ 12 h
¿Dónde consta el pago del impuesto?	En el desglose de impuestos del boleto
Pagó y no viajó, ¿qué hace?	Pide el reintegro (art. 5)
Aerolínea: 9 000 gravados $\times$ US\$27 $\times$ C\$460	C\$111 780 000
Diferencia por persona entre US\$29 y US\$27	$\text{US}\$2 \rightarrow \text{C}\920

Reto en parejas

Busquen en el sitio de una aerolínea el desglose de impuestos de un boleto San José–Panamá e identifiquen el impuesto de salida.

Uso de simuladores

Practique con los **formatos de prueba** de esta presentación y con las guías y servicios en línea de Hacienda (TRIBU-CR desde el 6-oct-2025).

Para recordar

- 1 **Ley 8316:** US\$27 de ley; ≈US\$29 cobrados en el boleto.
- 2 Pagan **todos**, incluso niños y residentes.
- 3 Exentos: diplomáticos, tránsito ≤ 12 h, tripulantes, deportados y delegaciones con recomendación previa.
- 4 La **aerolínea** cobra, liquida y traslada; el boleto es el comprobante.
- 5 Reintegro si se pagó y **no hubo salida**.
- 6 Atraso del recaudador: **intereses + 1 % mensual**.

Aérea vs. terrestre

Aspecto	Aérea	Terrestre
Ley	8316 (Ley 9156)	9154
Monto	US\$27 (≈29)	US\$8
Quién cobra	Aerolínea	BCR
Comprobante	Boleto	Comprobante BCR
Exención por edad	No	No

Pagar el impuesto de salida financia servicios migratorios, aeroportuarios y turísticos que usamos todos.